



## ¿Cuál fue el nivel de acuerdo en las comisiones de la convención constitucional de 2021-2022?

### Este estudio muestra que:

- Hubo un bajo nivel de acuerdo en las comisiones de la convención constitucional
- Cuatro de las siete comisiones temáticas aprobaron menos de la mitad de sus votaciones
- Los constituyentes de izquierda tuvieron los votos para alcanzar el quorum mayoritario en todas las comisiones
- Como reacción a la mayoría dominante, la derecha se dividió en dos bloques

### 1. Legitimidad y éxito en procesos legislativos

En todo proceso legislativo el nivel de acuerdo es relevante para la legitimidad del resultado. Que un proyecto de ley pase por el congreso con la mitad más uno es una cosa, y que pase con total acuerdo es otra. Mientras más amplios son los acuerdos, más legítimo es el resultado. Por eso, a todo órgano legislativo le conviene que sus proyectos se aprueben con las mayorías más altas posibles.

Lo mismo ocurre para convenciones y consejos constitucionales. La legitimidad de sus propuestas no solo depende de que el órgano sea ampliamente concebido como representativo por la gente, pero también de que los acuerdos que nazcan del proceso sean producto de mayorías amplias, y no solo mayorías suficientes. Lo primero se define en la elección, a priori. Lo segundo se define en el mismo proceso, en las votaciones. Así, se vuelve relevante mirar la tasa de éxito—el número de enmiendas aprobadas sobre el número de enmiendas presentadas. Obviamente el indicador es sensible a variables como reglas legislativas o el número de enmiendas presentadas, pero, al mismo tiempo es posible suponer que procesos con altas tasas de éxito (acuerdo) son más conducentes a resultados que puedan ser considerados legítimos después que procesos con bajas tasas de éxito (desacuerdo).

### 2. Acuerdo en las comisiones de la convención constitucional

La Tabla 1 muestra las tasas de éxito en las comisiones de la convención constitucional (número y porcentaje de enmiendas aprobadas con mayoría de los votos). Entre otras cosas, muestra que de las 8,446 votaciones que se llevaron a cabo en las 7 comisiones permanentes, 3,848 fueron aprobadas. Esto se traduce a una tasa de éxito de 45.6%.

Tabla 1. Votaciones en comisiones de la convención 2021-2022

| Comisión                       | Total        | Aprobado     | %           |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1. Sistema Político            | 1,118        | 406          | 36.3        |
| 2. Principios Constitucionales | 1,250        | 454          | 36.3        |
| 3. Forma del Estado            | 1,032        | 651          | 63.1        |
| 4. Derechos Fundamentales      | 2,045        | 651          | 31.8        |
| 5. Medio Ambiente              | 1,076        | 523          | 48.6        |
| 6. Sistemas de Justicia        | 1,186        | 744          | 62.7        |
| 7. Sistemas de Conocimiento    | 739          | 419          | 56.7        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>8,446</b> | <b>3,848</b> | <b>45.6</b> |
| <i>Pueblos Indígenas</i>       | 133          | 76           | 57.1        |

Fuente: Datos de votaciones recopiladas y procesadas por Bunker y Espinosa (2022).

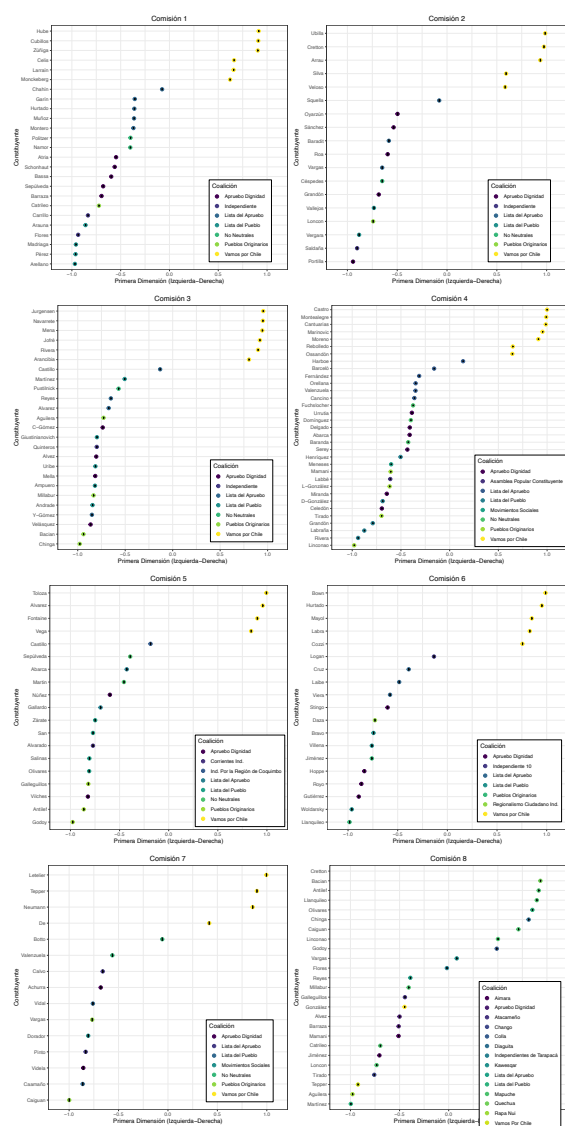
### 3. Origen de los acuerdos en la convención constitucional

Considerando el porcentaje promedio de la tasa de éxito, la pregunta que importa es: ¿cómo se construyeron los acuerdos? Pues, es diferente un órgano legislativo que produce un alto nivel de acuerdo, pero solo dentro de un sector político, a uno que produce un bajo nivel de acuerdo, pero entre varios sectores políticos. Obviamente, el peor de los casos (para la legitimidad) es un bajo nivel de acuerdo entre un sector político, y el mejor de los casos es un alto nivel de acuerdo entre varios sectores políticos. Para avanzar esa línea de investigación, este estudio procesó todas las votaciones de las comisiones de la convención usando la técnica estadística W-Nominate (Poole & Rosenthal 1984), para clasificar a los miembros sobre dos dimensiones: uno ideológico (izquierda-derecha) y otro valórico (liberal-conservador).<sup>1</sup> La idea es usar el ordenamiento para entender dónde se generaron las coaliciones. Considerando el quorum (en este caso uno de mayoría), el ejercicio sirve para entender si el nivel relativamente bajo de acuerdo en las comisiones (45.6%) fue entre uno o más sectores políticos.

#### 4. Orden ideológico de los constituyentes

Los gráficos de la Figura 1 muestran el orden resultante para la primera dimensión (ideológica). Como se menciona arriba, y de forma extensa en los trabajos citados en las referencias, se presume que el orden va de izquierda a derecha, donde “-1” representa la izquierda y “+1” representa a la derecha (ver Poole & Rosenthal, 2001). En general, los gráficos muestran una distribución altamente sesgada a la izquierda. Esto es un resultado relevante y novedoso, ya que confirma la intuición de que los 48 constituyentes (31.3%) que fueron elegidos como candidatos de listas de independientes, terminaron votando al lado izquierdo del centro; también confirma el mismo sesgo ideológico para los 17 miembros (11%) que fueron elegidos en la elección de escaños reservados.<sup>2</sup>

Figura 1. Orden de constituyentes en la primera dimensión



Nota. -1 es indicativo de izquierda; 0 es indicativo de centro; +1 es indicativo de derecha.

El sesgo ideológico fue tal que en todas las comisiones temáticas permanentes la izquierda tuvo la mayoría de los votos. En ninguna se necesitaron votos de la derecha para alcanzar una mayoría. Solo se observa una presencia relevante de constituyentes “moderados” en la comisión 4 (Derechos Fundamentales) y en menor medida en la comisión 1 (Sistema Político).<sup>3</sup>

En general, lo anterior sugiere que en gran medida la posibilidad de concretar acuerdos dependió de ese sector. Por supuesto que esto no indica que el bajo nivel de acuerdo se debe a desacuerdos en la izquierda, porque es posible que la derecha haya propuesto muchas enmiendas y todas ellas se hayan rechazado, pero obviamente hay alguna asociación entre las dos variables.

#### 5. Coordinación en la convención constitucional

Las Figuras en el Anexo (página 3 de este estudio) muestran la posición relativa de los constituyentes luego de computar sus puntajes en las dos dimensiones (ideológica y valórica). Dan a entender cómo se distribuyeron los constituyentes dentro de sus coaliciones (las cuales están marcadas con rectángulos), dentro de las comisiones.

Lo primero que salta a la vista es la polarización que hubo entre los constituyentes que se ubicaron más a la izquierda y los que se ubicaron más a la derecha. En todas las comisiones, salvo en la comisión 8 (ver nota a pie de página 2), hubo una gran distancia entre la izquierda y la derecha.

Por el lado de la izquierda, hubo una alta coordinación de las distintas coaliciones en la comisión 3 (Formas del Estado), la comisión 6 (Sistemas de Justicia) y la comisión 7 (Sistemas de Conocimiento). En la comisión 1 (Sistema Político) y la comisión 5 (Medio Ambiente), el grado de dispersión fue mayor.

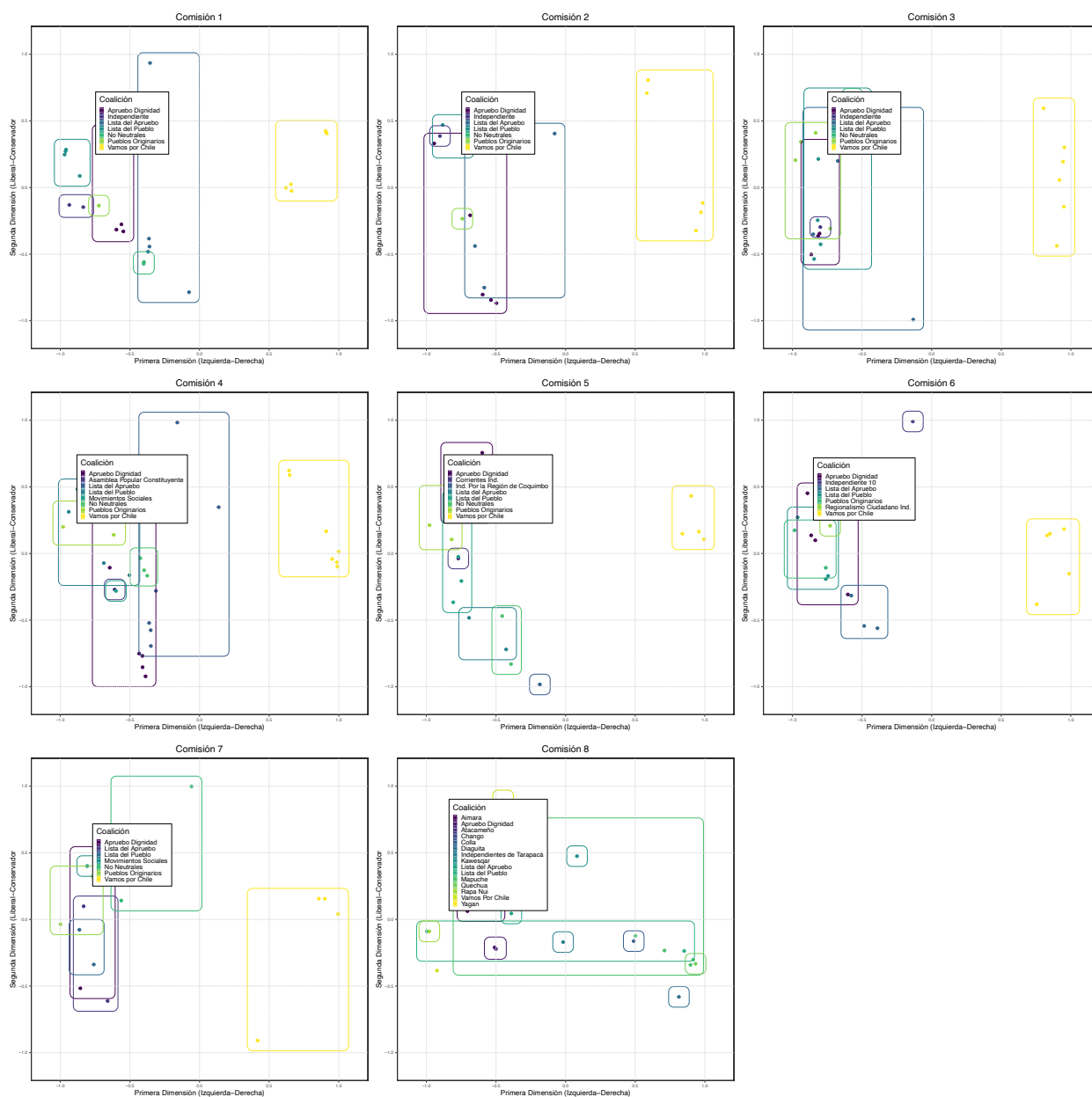
Por el lado de la derecha, la coordinación fue relativamente alta en estas últimas dos comisiones: 1 y 5. Pero, en general parece haberse dividido en dos bloques. Esto es ciertamente el caso en la comisión 1, en la comisión 2 (Principios Constitucionales), en la comisión 4 (Derechos Fundamentales) y en la comisión 7 (Sistemas de Conocimiento), donde los constituyentes de la misma coalición (Vamos por Chile) votaron en dos direcciones opuestas, uno más tendiente al cuadrante conservador (+1 en el eje vertical), y otro más tendiente al cuadrante liberal (-1 en el mismo eje vertical).

#### 6. Izquierda dominante, derecha dividida

La evidencia revisada en este estudio sugiere que la izquierda dominó el proceso legislativo en las comisiones de la convención constitucional (Figura 1). Pero a pesar de tener los votos para legislar unilateralmente, el nivel de desacuerdo fue menor al 50% (Tabla 1).

En cualquier caso, se puede concluir que hubo una polarización importante en las comisiones de convención (Anexo), y que aquello benefició a la izquierda, que hizo uso su mayoría. Como reacción a la hegemonía, la derecha parece haberse dividido en dos, en conservadores y liberales. Una línea de falla que parece haber sido precursora para la división que se vería con mayor claridad después, en el pleno de la convención (Bunker, 2023).

## ANEXO





## REFERENCIAS

- Bunker, K., Toro, P. & Contreras, S. (2022). Rollcall votes of the constitutional convention of Chile, 2021-2022. Harvard Dataverse.  
<https://doi.org/10.7910/DVN/JLTSRL>
- Bunker, K. (2023). ¿Cuál fue el nivel de acuerdo en el pleno de la convención constitucional de 2021-2022? *Ideas* 1(6): 1-5.  
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26767.76960>
- Lo, J. (2007). *Using W-NOMINATE in R*. Mimeo.
- Poole, K. T., & Rosenthal, H. (1984). The polarization of American politics. *The Journal of Politics*, 46(4), 1061-1079.  
<https://doi.org/10.2307/2131242>
- Poole, K. T., & Rosenthal, H. (2001). D-nominate after 10 years: A comparative update to congress: A political-economic history of roll-call voting. *Legislative Studies Quarterly*, 5-29. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1154162>
- Poole, K. T., Lewis, J., & Lo, M. J. (2018). Package 'wnominate'. R packages. <https://cran.r-project.org/package=wnominate>
- Poole, K. T., Lewis, J. B., Lo, J., & Carroll, R. (2008). Scaling roll call votes with W-NOMINATE in R. *SSRN* 1276082.  
<http://dx.doi.org/10.18637/jss.v042.i14>
- Zucco Jr, C. (2009). Ideology or what? Legislative behavior in multiparty presidential settings. *The Journal of Politics*, 71(3), 1076-1092.  
<http://dx.doi.org/10.1017/S0022381609090896>



## NOTAS

**1:** El objetivo del método es procesar las votaciones (a favor y en contra) para encontrar patrones y ordenar a los legisladores en escalas de proximidad. Estas escalas, son técnicamente conocidas como dimensiones, y normalmente se han utilizado como *proxies* para clasificar a los legisladores sobre dos continuos, uno ideológico (izquierda-derecha), y uno valórico (liberal-conservador). La literatura es extensa y detallada en la discusión de las utilidades y restricciones de W-Nominate. Se sugiere revisar el detalle de esos *caveats* para entender las limitaciones del análisis. Ver: Zucco Jr, C. (2009); Poole et al. (2008); Lo, J. (2007); Poole, K. T., & Rosenthal, H. (2001).

**2:** Los resultados de la elección por coalición/agrupación fueron los siguientes (número y porcentaje en paréntesis): Vamos por Chile (37, 23.9%), Apruebo Dignidad (28, 18.1%), Lista del Apruebo (25, 16.1%), Listas de Independientes (48, 31.1%), Escaños Reservados (17, 11%). Cabe notar que originalmente eran 155 consejeros, pero uno, de una Lista de Independientes, se retiró antes de la inauguración.

**3:** Estas dos comisiones tuvieron relativamente más constituyentes con puntajes entre -0.5 y 0.5 que todas las demás. Lo mismo es cierto para la comisión 8 (Pueblos Indígenas), pero es importante recalcar que la comisión 8 era una instancia especial, con un porcentaje mayoritario de sus miembros provenientes de pueblos indígenas, y cuyo alcance legislativo fue diferente al de las demás 7 comisiones temáticas permanentes. Por lo mismo, no sorprende que los constituyentes se hayan comportado de forma distintiva allí. Por lo demás, dado que todos los miembros de Pueblos Originarios cayeron al lado izquierdo, es posible que la primera dimensión este midiendo otro factor—como sugiere el gráfico en dos dimensiones de la comisión (en el anexo).

### Autor

Kenneth Bunker  
[kenneth.bunker@uss.cl](mailto:kenneth.bunker@uss.cl)

### Contacto

Laboratorio de Democracia y Gobierno  
Facultad de Economía y Gobierno  
Universidad San Sebastián  
Bellavista 7, Piso 5  
Recoleta, Santiago  
Región Metropolitana  
Chile

### Misión

*El Laboratorio de Democracia y Gobierno forma parte de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. El propósito principal del Laboratorio es impulsar investigación científica en las líneas de instituciones democráticas, gestión pública y economía política. Los estudios de la serie Ideas están disponibles para la comunidad académica y la ciudadanía en general de forma abierta, estandarizada y comprensible en el siguiente enlace: <https://uss.cl>.*